REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DE CONDOMINIO Y COPROPIEDAD

Reglamento Oficial Registrado conforme a la Ley No. 5038 sobre Condominios

CONSIDERANDO: *Que la Torre Residencial Jardines del Cerro IV, ubicada en el sector El Cerro, Municipio de Mao, Provincia Valverde, República Dominicana, está concebida bajo el régimen de propiedad horizontal y copropiedad, sujeta a la Ley No. 5038 y normas conexas del Código Civil.*

CAPÍTULO I: DE LA AFECTACIÓN AL RÉGIMEN Y DESTINO

Artículo 1.- Objeto y Afectación: Las unidades residenciales y áreas de copropiedad común de la Torre Jardines del Cerro IV quedan formalmente sometidas al Régimen de Condominio legal establecido en la Ley No. 5038. Las disposiciones de este reglamento son vinculantes para todos los propietarios, arrendatarios, cesionarios y ocupantes a cualquier título.

Artículo 2.- Destino Exclusivo: Todas las unidades de apartamentos y penthouses están destinadas única y exclusivamente para **vivienda familiar residencial**. Queda terminantemente prohibido instalar en ellas consultorios abiertos al público con alto flujo masivo, talleres, centros religiosos, casas de hospedaje colectivo o cualquier actividad lesiva a la tranquilidad y seguridad de los copropietarios.

CAPÍTULO II: DE LOS BIENES COMUNES Y ALÍCUOTAS INDIVISAS

Artículo 3.- Bienes Comunes Esenciales: Son bienes del dominio común inalienable e indivisible de todos los condóminos:
a) El solar o terreno donde se levanta la Torre y sus obras subterráneas de cimentación y sismo-resistencia.
b) El vestíbulo principal o Lobby climatizado con recepción y control de acceso peatonal.
c) Los ascensores modernos camilleros marca Otis Gen2 con sistema de rescate automático.
d) El generador eléctrico de emergencia Cummins de 150 kVA con transferencia automática 24/7 y cisterna de 45,000 galones.
e) Las áreas sociales y amenidades: Piscina semi-olímpica, Gimnasio equipado, Terraza Rooftop vista 360°, Gazebo y parrillas BBQ.

Artículo 4.- Alícuotas de Participación: A cada unidad residencial le corresponde un porcentaje o cuota indivisa sobre los bienes comunes determinado en el título de mensura y división en condominios, el cual regirá proporcionalmente el poder del voto en las Asambleas de Condóminos y la participación en las cargas comunes.

CAPÍTULO III: CUOTAS DE MANTENIMIENTO, MORA Y FONDO DE RESERVA

Artículo 5.- Obligación del Pago: Cada propietario o residente responderá puntualmente de las cuotas de mantenimiento ordinarias y extraordinarias votadas en asamblea, a ser saldadas dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes calendario.

Artículo 6.- Recargo por Mora e Intimación Legal: Todo retardo en el pago devengará un recargo del **3% mensual acumulativo** por concepto de mora. En caso de atraso superior a cuarenta y cinco (45) días, la Administración queda investida de pleno derecho para expedir intimación formal de pago mediante acto de alguacil y trabar la **Hipoteca Legal Preferente** consagrada en el Artículo 16 de la Ley 5038.

Artículo 7.- Fondo de Reserva Obligatorio: Se constituye un Fondo de Reserva permanente equivalente al 5% del presupuesto anual de ingresos, inmovilizado en cuenta de alto rendimiento bancaria, para afrontar contingencias graves o reparaciones mayores de equipos críticos.

CAPÍTULO IV: DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ASAMBLEAS

Artículo 8.- Asamblea General de Condóminos: Es el órgano supremo de deliberación del Consorcio. Se reunirá ordinariamente una (1) vez al año y extraordinariamente cuantas veces convoque la Administración o propietarios que representen más del tercio de las alícuotas.

Artículo 9.- Quórum Reglamentario: Para deliberar en primera convocatoria se requiere la presencia o representación del 50% + 1 de las alícuotas indivisas. En segunda convocatoria celebrada sesenta minutos después, la asamblea deliberará válidamente

con los condóminos presentes y representados.

DADO, APROBADO Y REGISTRADO en la ciudad de Mao, Municipio Cabecera de la Provincia Valverde, República Dominicana.

_____

Lic. Manuel Tavárez
Presidente del Consorcio de Propietarios
Céd. 034-0087654-1

_____

Ing. Elena Gómez
Secretaria de Actas y Administración
Céd. 034-0029182-3

_____

Lic. Ramona Ramos
Tesorera del Consejo Directivo
Céd. 034-0012345-6

_____

Lic. Félix R. Almanzar
Notario Público Certificador (Colegiatura 4812)
Matrícula Notarial 2024-M